



RESOLUCIÓN RECTORAL 52119

03 de marzo de 2025

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h. del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General, el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017, y

CONSIDERANDO QUE

1. El 31 de octubre de 2006 se expidió el Acuerdo Superior 326, por el cual se definieron las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.
2. El señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 8.064.177, ingresó en el semestre académico 2011-2 al programa de Especialización en Cirugía General de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, cuya duración está definida en ocho (8) semestres académicos; y, en virtud del precitado Acuerdo Superior, vigente para ese momento, le fue otorgada la exención en los derechos de matrícula por su calidad de **residente de medicina**, en un porcentaje del cien por ciento (100%) para los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1.
3. Los artículos 2 y 3 del Acuerdo Superior 326 de 2006, vigente para el momento de las exenciones otorgadas al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, regularon algunas de estas exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado, así:

“**Artículo 2.** Estarán exentos del pago de derechos de matrícula:

d. Los residentes de Medicina.

Artículo 3. Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.”

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108
Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384
Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co
Antioquia - Colombia

4. El artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 *“Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006”*, establece el término en el cual se debe acreditar el cumplimiento del compromiso de obtención del título:

“Artículo 5: Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, **cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.**” (Negrilla fuera de texto).

5. El señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, según registros que reposan en los sistemas de información de la Universidad, matriculó y culminó satisfactoriamente los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2, y matriculó y canceló el semestre 2013-1; sin cumplir con las obligaciones derivadas del otorgamiento de las exenciones; esto es culminar sus estudios y obtener el título respectivo en el plazo señalado en la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.
6. El señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA inició sus estudios de posgrado en el programa de Especialización en Cirugía General en el semestre académico 2011-2, por lo que tenía como plazo para acreditar la terminación de sus estudios y la obtención del título respectivo, en el semestre académico 2017-1, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso, según lo dispuesto en los parágrafos 2 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Superior 379 de 2010, que modificó el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.
7. De conformidad con el certificado emitido el 23 de agosto de 2023 por el Departamento de Admisiones y Registro de la Vicerrectoría de Docencia, el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA para los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1 en el programa de Especialización en Cirugía General, obtuvo las siguientes exenciones en los derechos de matrícula:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención
2011-2	Residente de medicina	484877	\$4.288.000
2012-1	Residente de medicina	501854	\$4.536.000
2012-2	Residente de medicina	545832	\$4.536.000
2013-1	Residente de medicina	594587	\$4.720.000

8. El 25 de septiembre de 2023, mediante oficio 2023-000005511-I enviado a los correos electrónicos ricardito1111@yahoo.com y adolfo.rolدان@udea.edu.co, la Dirección de Posgrado de la Universidad requirió al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA para que indicara las razones de “*fuera mayor o caso fortuito*”, a que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de Especialización en Cirugía General; o igualmente, todas aquellas otras razones que en ejercicio del derecho de contradicción considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla, toda vez que recibió la exención del cien por ciento (100%) de los derechos de matrícula para los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo Superior 326 de 2006.
9. Al no obtener respuesta al requerimiento, se procedió a realizar el envío del oficio a través de correo certificado el 11 de octubre de 2023, a la dirección de notificación registrada por el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA en el módulo de inscripción y selección de estudiantes -MOISES- de la Universidad, esto es, a la Carrera 53 #23-76 Torre 2 apartamento 401 en el municipio de Bello; Antioquia correspondencia que fue devuelta por la empresa de mensajería 4-72 tal como consta en la Guía No RA447277296CO; bajo la causal “cerrado dos”.
10. En razón de lo anterior, se procedió a realizar el envío del oficio 2024-000000717-I a través de correo certificado el 13 de febrero de 2024, a la dirección de notificación registrada por el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA en otros sistemas de información de la Universidad, esto es, a la Calle 123 #50-74 Barrio el Playón de los Comuneros en el municipio de Medellín; Antioquia correspondencia que fue devuelta

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108
 Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384
 Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co
 Antioquia - Colombia

por la empresa de mensajería 4-72 tal como consta en la Guía No RA464346439CO; bajo la causal “no reside”.

11. Debido a la imposibilidad de realizar el trámite de notificación del requerimiento al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se realizó la notificación del oficio 2024-000005879-I, mediante aviso 2024-000005927-I publicado en el Portal de la Universidad de Antioquia así: en Atención al Ciudadano, en el micrositio de la Dirección de Posgrado y en el primer piso del bloque 16, cartelera de notificaciones de la Universidad de Antioquia; aviso fijado desde el día 26 de agosto de 2024 a las 8:00 horas y desfijado el día 30 de agosto de 2024 a las 16:00 horas, tal como lo certifica la constancia de publicación del mismo 2024-000006350-I y de esta forma ha quedado vinculado al trámite administrativo.
12. La Dirección de Posgrado de la Universidad de Antioquia, adelantó el procedimiento que por competencia tiene, para realizar los requerimientos a los beneficiarios de las exenciones a fin de que puedan enervar la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido; o, igualmente, manifestar todas aquellas otras razones que, en ejercicio de su derecho de contradicción, consideren pertinentes para la garantía de sus derechos; sin embargo, en el caso del señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA a pesar de que se dispusieron todos los recursos en procura de que compareciera al proceso y se ofrecieron todas las garantías del debido proceso constitucional y administrativo, éste no ejerció su derecho de contradicción.
13. A la fecha, la Universidad no ha recibido una justificación motivada para que el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA no culminara sus estudios posgraduales y diera cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo Superior No. 326 de 2006 como beneficiario de la exención concedida cuya obligación es: *“culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo”* en los tiempos señalados en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, norma vigente al momento del otorgamiento de las exenciones.
14. Con fundamento en lo expuesto, se procederá con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, como beneficiario de las exenciones de los derechos de matrícula en el programa de Especialización en Cirugía General, por no haber culminado dichos estudios ni haber

obtenido el título respectivo; y en consecuencia, se ordenará el reintegro del 80% de las sumas otorgadas por concepto de exención de derechos de matrícula en los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1, debidamente indexada, teniendo en cuenta que:

14.1. De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA debe hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) del valor recibido por concepto de exención en los derechos de matrícula, en el programa de Especialización en Cirugía General, así:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención	Valor 80% exención
2011-2	Residente de medicina	484877	\$4.288.000	\$3.430.400
2012-1	Residente de medicina	501854	\$4.536.000	\$3.628.800
2012-2	Residente de medicina	545832	\$4.536.000	\$3.628.800
2013-1	Residente de medicina	594587	\$4.720.000	\$3.776.000

15. Las exenciones en los derechos de matrícula realizadas por la Universidad al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, se efectuaron con recursos públicos que hacen parte del patrimonio del Estado, y por ende, se encuentran sometidos a control fiscal, por lo que se le solicitó al Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, que indexara el valor adeudado por el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, a fin de mantener el valor real de los mismos y evitar el menoscabo de los recursos públicos.

16. Una vez indexado al mes de enero de 2025, el ochenta por ciento (80%) del valor concedido al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA por concepto de exención sobre los derechos de matrícula en los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1, en el programa de Especialización en Cirugía General, el Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, indicó que la suma total a reintegrar asciende a veintisiete millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos veintitrés pesos (\$27.418.523), así:

Semestre Académico	Valor 80% exención	Actualización deuda
2011-2	\$3.430.400	\$6.654.221
2012-1	\$3.628.800	\$6.914.342
2012-2	\$3.628.800	\$6.827.167
2013-1	\$3.776.000	\$7.022.793
Total		\$27.418.523

17. Una vez en firme la presente decisión, el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA podrá proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma indicada en la parte resolutive. Dicho Comité se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, fue creado mediante la Resolución Rectoral 45645 de 2019 y reorganizado mediante la Resolución Rectoral 50879 del 15 de diciembre 2023 y, es el competente para conocer, analizar, evaluar los acuerdos de pago de la Universidad, recomendando al Rector aquellos viables desde el punto de vista de costo beneficio, de conformidad con lo previsto por la Resolución Rectoral 50931 del 28 de diciembre de 2023 - Reglamento de Cartera -. Lo indicado en el presente considerando, no implica un plazo adicional o condición para ejecutar lo resuelto en la presente decisión una vez quede en firme.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar el incumplimiento por parte del señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 8.064.177, del compromiso adquirido como beneficiario de las exenciones en los derechos de matrícula en los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1, en el programa de Especialización en Cirugía General de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Se ordena al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula en los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2 y 2013-1, en el programa de Especialización en Cirugía General de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de veintisiete millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos veintitrés pesos (\$27.418.523).

ARTÍCULO 3º. Ordenar a la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, que una vez en firme la presente decisión, genere una cuenta de cobro a nombre del señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 8.064.177, por el valor de veintisiete millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos veintitrés pesos (\$27.418.523).

ARTÍCULO 4º. Notificar personalmente la presente resolución al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 8.064.177, en los términos dispuestos por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5º. Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, del cual podrá hacer uso el señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA.

ARTÍCULO 6º. Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: **a)** Oficio 2023-000005511-I del 18 de septiembre de 2023 por medio del cual se realiza el requerimiento por compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor RICARDO ADOLFO ROLDÁN PEÑA que es enviado por correo electrónico y luego por correo certificado a la dirección registrada en - MOISES-bajo guía nro. RA447277296CO. **b)** Certificado del Departamento de Admisiones y Registro del 23 de agosto de 2023. **c)** Correo electrónico del 25 de septiembre de 2023 por medio del cual se envía el oficio 2023-000005511-I. **d)** Trazabilidad guía nro. RA447277296CO. **e)** Comprobante de la devolución guía nro. RA447277296CO. **f)** Oficio 2024-000000717-I por medio del cual se realiza el segundo requerimiento por compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Ricardo Adolfo Roldán Peña que es enviado por correo certificado a la dirección registrada en los sistemas de información de la



Universidad bajo guía nro. RA464346439CO. **g)** Trazabilidad guía nro. RA464346439CO. **h)** Comprobante de la devolución guía nro. RA464346439CO. **i)** Oficio 2024-000005879-I del 20 de agosto de 2024 por medio del cual se realiza el tercer requerimiento por compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Ricardo Adolfo Roldán Peña y que es publicado por aviso. **j)** Notificación por aviso 2024-000005927-I. **k)** Constancia de publicación y desfijación 2024-000006350-I.

JOHN JAIR O ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

RR 52119

Informe de auditoría final

2025-03-05

Fecha de creación:	2025-03-03 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAxtUbhrNDTkJokd953eSbjctj1j_1rlzE

Historial de “RR 52119”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2025-03-03 - 15:15:31 EST- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2025-03-03 - 15:17:54 EST
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-03 - 16:35:25 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.46.59.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2025-03-03 - 16:35:26 EST
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-03 - 16:35:36 EST- Dirección IP: 66.249.88.1.
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-05 - 12:23:02 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.32.23.
-  Documento completado.
2025-03-05 - 12:23:02 EST